Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia Ministerio de Desarrollo Social y Familia	**TÉRMINOS DE REFERENCIA** **ADQUISICIÓN DE 02 TELEVISORES DE 50 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGIÓN DEL BIOBÍO.**

1. ANTECEDENTES:

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA COMPRA.

Nombre del requerimiento	**COMPRA ÁGIL POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS (SIN SOPORTE), DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.**
Descripción General	Se requiere la adquisición de 2 televisores Smart TV de 50 pulgadas sin soporte para el uso y equipamiento de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia del Biobío.
Monto total	**$710.000, incluye todos los impuestos y despacho.**
Tipo de entrega	A coordinar. El oferente adjudicado deberá despachar a la DIRECCIÓN REGIONAL ubicada en calle **Caupolicán N°518, piso 7, Región del Biobío, Concepción.**

Con motivo de adquirir equipamiento tecnológico para el uso de la Dirección Regional. Las ofertas que cumplan con estas especificaciones, o que no lo indiquen expresamente, serán declaradas INADMISIBLES.

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO REQUERIDO.

Nombre	**Especificación del producto**	**Cantidad solicitada**
Televisor / Smart TV	**Pantalla:** Tamaño de 50 pulgadas, resolución 4K Ultra HD (o superior) tecnología LED/UHD. **Conectividad:** Conexión inalámbrica Wi-Fi integrada. Conexión Bluetooth. **Puertos físicos:** Mínimo 2 puertos HDMI y mínimo 1 puerto USB.	**2**

	Funciones Smart: Sistema operativo Smart TV integrado (que permita el uso de aplicaciones de streaming o navegación web). **Audio:** Parlantes integrados. **Accesorios incluidos de fábrica:** Control remoto Cable de alimentación eléctrica. No incluir **soporte**	

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se reservará el derecho de verificar los antecedentes presentados, no obstante, ello, no será responsable si éstos fuesen alterados, modificados, o falseados. En este sentido, en caso de que el Servicio se percate, ya sea por sí misma o mediante aviso de terceros, de la vulneración de derechos de propiedad industrial, se reserva el derecho de impetrar las acciones legales que correspondan, toda vez que la violación de estos derechos y sus penas asociadas, se encuentran establecidas en la Ley N° 19.039.

3. ADMISIBILIDAD.

- Se declararán inadmisibles aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en el punto 2 “especificaciones de los productos requeridos”.
- Se declararán inadmisibles las ofertas que presenten una cotización sin detalles técnicos de los productos ofertados.
- Se revisarán las tres (03) primeras ofertas más económicas, si cumplen con el proceso de admisibilidad técnica del producto.

4. FORMA DE PAGO.

Porcentaje	**Producto**
100%	Producto entregado totalmente

El proveedor seleccionado deberá verificar de forma previa al envío de la factura, lo siguiente:

- Que la orden de compra sea ACEPTADA por el proveedor seleccionado, en el portal www.mercadopublico.cl.
- Que la orden de compra se encuentre en estado de RECEPCIÓN CONFORME, en el portal www.mercadopublico.cl.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, RUT N°62.000.890-7, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos

Internos (SII) deberá indicarse en la referencia (campo 801) el ID de la Orden de Compra (OC). Si utiliza un sistema de facturación electrónico distinto al del SII, deberá asegurarse que este realice el envío del documento tributable electrónico (DTE) en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com. Cumpliendo con lo anterior, el respectivo pago mensual se realizará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes, a la recepción de la correspondiente factura o boleta emitida por el proveedor seleccionado.

5. CONTRAPARTE TÉCNICA

Actuará como contraparte técnica del Servicio Nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia, el Analista de Infraestructura y Servicios de Soporte Regional de la Dirección Regional, quien reemplace o quien lo subrogue, correspondiéndole ejercer la supervisión, coordinación, seguimiento y control técnico y administrativo de las prestaciones contratadas.

En el ejercicio de dicha función, deberá, a lo menos:

a) Supervisar y coordinar la correcta y oportuna ejecución de los servicios de provisión de los televisores según el modelo y características técnicas indicadas.

b) Verificar la entrega de certificados, informes, y demás documentación que corresponda, que permita acreditar la ejecución de los servicios.

c) Validar la recepción conforme de las prestaciones, mediante el documento, informe, acta o mecanismo institucional que corresponda, constituyendo dicha recepción conforme un antecedente previo y necesario para proceder al pago de los servicios efectivamente ejecutados.

d) Controlar que los pagos solicitados por el proveedor correspondan exclusivamente a servicios efectivamente ejecutados y recibidos conforme, debiendo existir concordancia entre los trabajos realizados, los antecedentes de respaldo, el documento tributario respectivo y la Orden de Compra.

e) Informar oportunamente a la Unidad de Compras y Servicios de Soporte cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, prestación defectuosa, diferencia entre los servicios contratados y ejecutados, falta de documentación o cualquier otra situación que pueda afectar la procedencia del pago o dar lugar a la aplicación de las medidas administrativas o contractuales que correspondan.

f) Mantener y resguardar los antecedentes que acrediten la ejecución de la contratación, de acuerdo con las normas y procedimientos institucionales aplicables, procurando que exista información suficiente, integra, verificable y trazable respecto de los servicios efectuados.

g) Velar por que la ejecución de los servicios se mantenga dentro del objeto, monto, cantidades y período autorizado, absteniéndose de instruir, autorizar o validar prestaciones adicionales que no se encuentren previamente autorizadas por la autoridad competente y debidamente respaldadas conforme a la normativa vigente.

h) Emitir, cuando corresponda, los informes técnicos y antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la contratación, especialmente aquellos requeridos para efectos de recepción conforme, pago, control interno, auditoría o fiscalización.

La actuación del Analista de Infraestructura y Servicios de Soporte Regional de la Dirección Regional, o de quien lo subrogue o reemplace, en calidad de Contraparte Técnica, no lo faculta para modificar unilateralmente el objeto, monto, plazo, cantidad de equipos, prestaciones contratadas ni demás condiciones esenciales de la contratación. Cualquier modificación o situación que exceda sus atribuciones deberá ser puesta en conocimiento de la autoridad competente para su resolución, de conformidad con la normativa vigente.

La recepción conforme y demás actuaciones efectuadas por la Contraparte Técnica deberán fundarse exclusivamente en la adquisición efectivamente ejecutada, verificada y respaldada documentalmente, siendo responsabilidad de quien ejerza dicha función mantener la debida trazabilidad de los antecedentes que sustentan la conformidad otorgada.

6. SELECCIÓN DE OFERTA.

Esta institución pública considerará para efectos de selección de la oferta el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el punto N°2. Para luego ahí evaluar en: precio (económico), propuesta técnica, garantía, despacho (plazo de entrega) y programa de integridad. Todo de aquellos proveedores que cumplan con los requerimientos y características técnicas señaladas, pasaran a ser evaluados según los siguientes criterios:

% PONDERACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN
30%	**ECONOMICO:** Puntaje Oferta Económica = ((Oferta Económica Menor / Oferta Económica en Evaluación) * 100) * 30%.
20%	**PROPUESTA TÉCNICA:** El Oferente deberá adjuntar propuesta técnica, junto a los antecedentes para evaluar. Puntaje = (puntaje obtenido oferente) * 20%.
20%	**GARANTÍA:** Puntaje según la cantidad de meses de garantía ofrecidos para el producto. Puntaje = (puntaje obtenido oferente) * 20%.
25%	**DESPACHO (PLAZO DE ENTREGA):** Puntaje plazo entrega ofrecido = (puntaje obtenido oferente) * 25%.
5%	**PROGRAMA DE INTEGRIDAD:** Puntaje programa de integridad = (puntaje obtenido oferente) * 5%.

PROPUESTA TÉCNICA (20%) *Puntaje propuesta técnica*= ((puntaje obtenido oferente) * 20%).

SUBCRITERIO	**PUNTOS**
Adjunta ficha técnica que cumple con las especificaciones (Smart TV 50" sin soporte) según lo estipulado en el punto 2.	100
Adjunta ficha técnica, pero esta cumple medianamente con las especificaciones según lo estipulado en el punto 2.	0
Oferente no adjunta ficha técnica.	**Inadmisible**, no se evaluará

20% GARANTÍA: *Puntaje garantía*= ((puntaje obtenido oferente) * 20%).

SUBCRITERIO	**PUNTOS**
Ofrece garantía técnica igual o superior a 12 meses.	100
Ofrece garantía técnica entre 6 y 11 meses.	50
Ofrece garantía inferior a 6 meses o no especifica.	0

25% PLAZO DE ENTREGA/DESPACHO: Puntaje de plazo de entrega= ((puntaje obtenido por el oferente) * 25%)

PLAZO EN DESPACHO DE PRODUCTO	**PUNTOS**
Plazo de entrega inferior o igual 03 días hábiles posterior al envío de la orden de compra.	100
Plazo de entrega igual a 4 días hábiles y hasta 6 días hábiles posterior al envío de la orden de compra.	20
Plazo de entrega igual o superior a 7 días hábiles posterior al envío de la orden de compra.	10

5% PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo que deberá acreditar adjuntando el referido programa de integridad a su oferta como medio de verificación.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:

Puntaje programa de integridad = (puntaje obtenido oferente) * 5%).

CRITERIO	**PUNTAJE**
Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, DEBE ADJUNTAR VERIFICADOR, (listado de firmas de los trabajadores de su empresa, Correo electrónico masivo a todos los trabajadores de la empresa, en donde figuren dichos trabajadores).	100
NO posee, no adjunta, o adjunta solo el protocolo de la empresa, del programa de integridad que sea conocido por su personal.	0

7. Resolución de Empates

En consideración de existir más de un empate en el puntaje final entre dos o más oferentes, y partiendo de que todos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, se considerará para el desempate aquella propuesta que haya presentado el puntaje más alto en el criterio **Económico**.

De persistir la igualdad, se adjudicará al oferente que haya obtenido el más alto puntaje en el criterio **Despacho (Plazo de entrega)**. Si el empate continúa, se preferirá a quien haya obtenido el mayor puntaje en el criterio **Garantía**, seguido del criterio **Propuesta Técnica**, y posteriormente en el criterio **Programa de Integridad**.

Finalmente, si tras aplicar todos los criterios de evaluación anteriores aún se mantiene el empate, se adjudicará a aquella propuesta que haya ingresado su oferta en primer lugar en la plataforma www.mercadopublico.cl.

-SE PODRÁ READJUDICAR LA COMPRA ÁGIL A LA SIGUIENTE MEJOR OFERTA RECIBIDA, SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO INICIALMENTE “NO ACEPTA” LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZO INDICADO, O DE DESCARTARLAS TODAS.

UNIDAD DE COMPRAS Y SERVICIOS DE SOPORTE
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA
A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
REGIÓN DEL BIOBIO.